I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1158/2026, de 23 de octubre, por la que se modifica la Orden de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para un matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos, ubicado en Soto de la Vega (León), titularidad de «Embutidos Rodríguez, S.L.», como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6). Expte.: 128-26-MNSLE.

Vistas la comunicación de Embutidos Rodriguez S.L., de modificación no sustancial en la instalación de matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos ubicada en el término municipal de Soto de la Vega (León), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– La instalación de matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos ubicada en el término municipal de Soto de la Vega (León), con código PRTR 04430, se encuentra en explotación y está afectada por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Tipo Disposición	*Descripción*	*Orden*	*BOCYL*
AA	Autorización Ambiental para matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos.	Orden de 29 de octubre de 2008	BOCYL 10/02/2009
MS 1	Aumento de la capacidad de producción	ORDEN FYM/1059/2019, de 22 de octubre	BOCYL 12/11/2019
MNS 5	Nuevo generador de vapor en la sala de calderas y cambio de quemador de gas natural a gasóleo en caldera existente	ORDEN FYM/1280/2021, de 23 de octubre	BOCYL 2/11/2021
MS 2 y MS 3	Nuevo aparcamiento y lavadero de camiones Nueva depuradora, nuevo centro transformación eléctrico, ampliación de cuadras y actualización de residuos.	ORDEN MAV/740/2025, de 7 de julio	BOCyL n.º 134, 15 de julio de 2025– Disp. 009

Segundo.– El 2 de octubre de 2026, ha tenido entrada la comunicación de Embutidos Rodríguez, S.L. de modificación no sustancial, MNS 6, para la eliminación de dos calderas existentes, la instalación de una nueva caldera modificando la numeración de los focos y la integración de un secadero de jamones en las instalaciones del matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos, ubicadas en el término municipal de Soto de la Vega (León). Adjunta documentación justificativa de modificación no sustancial.

Tercero.– Con fecha 8 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático emite informe en lo relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Cuarto.– La Dirección General de Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de 8 de octubre de 2026 propone la modificación de la Orden de 29 de octubre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos, ubicados en el término municipal de Soto de la Vega (León), titularidad de Embutidos Rodríguez, S.L. como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6).

Los antecedentes de hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación aprobado por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre (En adelante Reglamento de emisiones industriales) determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados. Por otra parte, según lo estipulado en el apartado 2 del aludido artículo 14, se considerará como no sustancial la modificación establecida cuando no modifique o reduzca las emisiones.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente por qué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2

La modificación no sustancial consiste en la eliminación de dos calderas existentes, la instalación de una nueva caldera modificando la numeración de los focos y la integración de un secadero de jamones.

Vista la documentación, con fecha 8 de octubre de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la eliminación de dos calderas existentes, la instalación de una nueva caldera modificando la numeración de los focos y la integración de un secadero de jamones se consideran modificación no sustancial (MNS 6), en atención a los criterios señalados en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, y a lo establecido en el artículo 14.1, del Reglamento de emisiones industriales, así como en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

A efectos de cumplir con lo establecido en el apartado 3 del citado artículo 14 del Reglamento de emisiones industriales, se comprueba que las modificaciones no sustanciales notificadas, relativas a esta instalación, se refieren a aspectos distintos a la presente modificación, por lo que la acumulación de las mismas no daría lugar al cumplimiento de alguno de los criterios del apartado 1.

Dicha modificación no sustancial, conllevan la modificación de la citada Orden de 29 de octubre de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático de fecha 8 de octubre de 2026. Por ello, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León

VISTOS

Los antecedentes de hecho mencionados, la normativa relacionada en los fundamentos de derecho y las demás normas de general aplicación,

RESUELVO

Modificar la Orden de 29 de octubre de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente por la que se concede autorización ambiental a Embutidos Rodríguez, S.L., para matadero, sala de despiece y elaboración de productos cárnicos, ubicado en el término municipal de Soto de la Vega (León), como consecuencia de la modificación no sustancial 6 (MNS 6), en los siguientes términos:

En el Anexo III, Condicionado ambiental, apartado 3.–Fase de explotación, B.– Protección del medio ambiente atmosférico, quedando como sigue:

B. ATMÓSFERA.

El epígrafe del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA) dentro del que se puede considerar incluida la actividad de la planta, es el siguiente:

Actividad	*Código*
Mataderos con capacidad >= 1.000 t/año. Procesado de productos de origen animal con capacidad >= 4.000 t/año	B04061703.

B.1. EMISIONES CANALIZADAS.

Las emisiones al exterior corresponden a los gases de combustión producidos en las calderas y motores térmicos.

La relación de focos de emisión de la instalación, y características técnicas, es la siguiente:

FOCOS DE COMBUSTIÓN								
N.º Foco y descripción (1)	*Procedencia*	*CAPCA (2)*	*Pot (MWt)*	*Combustible*	*Altura y diámetro interior (m)*	*Caudal medio (m^3N/h)*	*Contaminantes*	*Coordenada UTM X/Y*
FC 1	Caldera INFENSA RZI 50008 132	C03010303	3,84	Gas natural	4,9/0,74	4800	NOx, CO	261.644/4.690.353
FC-2	Recuperador RDCI 1200 Motor de cogeneración CAT	C03010503	1,0	Gas natural	5/0,5 y 5/0,5	2550	NOx, CO	261.642/4.690.336
FC 3	Caldera InstmanField ILN-6000	C03010303	4,081	Gas natural	6/0,26		NOx, CO	261.646/4.690.356
FC-4	Caldera viessmann vitoplex 300	C03010303	0,575	Gas natural	6,3/0,25	550	NOx, CO	261.623/4.690.439
FC-5	Chamuscador Banss BF4	C03010303	2,08	Gas natural	6/0,25	—	NOx, partículas, CO	261.612/4.690.405
FC-6	Caldera Baxi lavadero de camiones	C03010303	0,345	Gas natural	5/0,245	—	NOx, CO	261.605/4.690.262

Notas:

(1) Código numérico asignado al foco de emisión y denominación genérica del foco.

(2) Código asignado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación

No se considera foco de contaminación sistémica los asociados al proceso de chamuscado del matadero, así como el grupo diésel contraincendios.

Las calderas FC1 y FC3 y el recuperador de calor se encuentran afectadas por el Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas y por el que se actualiza el Anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera por ser dispositivos con una potencia térmica entre 1 y 5 MW.

Para las calderas de calefacción y la de agua caliente del lavadero, así como para el motor de cogeneración, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus posteriores modificaciones

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa de Prevención Ambiental

B.2. EMISIONES DIFUSAS.

Las fuentes principales de emisiones difusas proceden de los sistemas de extracción de los distintos procesos de matanza (aturdido y colgado, escaldado, oreo, despiece…), de los procesos de chamuscado, de los vahos o emanaciones de los procesos industriales y de limpieza, así como de los corrales y de la depuradora.

Otra fuente puede ser posibles fugas del gas empleado en el sistema de generación de frio, está previsto utilizar como refrigerante amoniaco anhidro R-717. Para evitar una emisión que puede ser ocasionada por fugas de NH3, el proyecto presenta el plan de mantenimiento de los equipos asociados.

Respecto a las emisiones difusas asociadas a los chamuscadores se trata de un proceso discontinúo asociado a una combustión.

Las emisiones difusas producidas por la estabulación de los animales en los corrales se deben principalmente a la emisión de gases de metano y olores. De acuerdo al proyecto presentado, se pretende una estabulación lo más reducida posible de modo que la generación de estos gases sea menor.

Respecto a las emisiones difusas asociadas a la depuradora la principal fuente de contaminación pueden ser partículas disueltas y olores. Para evitar la producción de olores se deberá realizar una correcta aireación de la balsa de biológico.

No es de esperar que se produzcan molestias por este aspecto debidas a la actividad del complejo.

Entre las medidas que la empresa tomará para evitar olores, están:

- identificar las fuentes individuales de olor y los factores que influyen en la tasa y el tipo de emisión procedente de distintas operaciones unitarias: manipulación, almacenaje, de material bruto o de residuos y sandach

- asegurar el cierre de las puertas que dan a áreas donde los animales/sandach se cargan/descargan, almacenan o tratan

- reducir la carga orgánica de las aguas brutas, actuando sobre el proceso productivo y reduciendo la contaminación en el origen, así como optimizar las fases de tratamiento de la depuración de aguas

- evitar estancamientos de aguas residuales y reboses en equipos de depuración

- el impacto potencial de emisiones malolientes procedentes de la planta debería calibrarse según la naturaleza, tamaño y frecuencia de operación y la distancia de población cercana a la planta, cualquier detección de olor en la valla de delimitación del emplazamiento no es aceptable

- establecimiento de un programa de limpieza documentado de las instalaciones de la planta, áreas donde se almacenan sandach, materias primas y residuos, que cubra todas las estructuras, equipamiento, superficies internas, contenedores de almacenaje de materiales, alcantarillado, y viales internos, impidiendo la formación de charcos de fugas

- identificar las acciones necesarias a emprender en el supuesto de que se produzcan acontecimientos anómalos relativos a la emisión de olores.

En el caso de que las emisiones, aun respetando y cumpliendo los niveles establecidos en la presente autorización ambiental, produjesen molestias evidentes y constatables en la población, podrán establecerse medidas y condiciones de funcionamiento especiales con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la calidad del aire establecidos en la normativa o en los planes de mejora que correspondan.

B.3. VALORES LÍMITE DE EMISIÓN.

Para la determinación de los valores límite de emisión, se han tenido en cuenta factores como las características técnicas de la instalación, la clasificación de los focos de emisión de acuerdo al catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera (CAPCA), y el control de las emisiones que pueden repercutir en la calidad del aire de su entorno, en base a lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero.

Se autoriza la emisión procedente de los siguientes focos con los siguientes VLE:

Tipos de focos de emisión	*Parámetros de medición*	*VLE*		*Criterios de Fijación*	*Periodicidad Controles (3)*
		Cantidad	*Unidad*		
FC1 y FC3	NOx	100 (1)	mg/m^{3}N	RD 1042/2017	OCA cada 3 años
FC4 y FC6	NOx	200 (1)	mg/m^{3}N		
FC 2	NOx	190 (2)	mg/m^{3}N		

Notas:

(1) VLE Valor Límite de Emisión. Valores medios a lo largo del período de muestreo. Las condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, y condiciones normales (101,3 kPa y 273,15 ºK) normalizados al 3% de O2.

(2) VLE Valor Límite de Emisión. Salvo que para algún parámetro en particular se exprese lo contrario, las condiciones de medición de contaminantes en los gases expulsados se refieren a gas seco, O2 al 15% y condiciones normales (101,3 kPa y 273,15ºK).

(3) Frecuencia de control externo reglamentario por Organismo acreditado en el sector medioambiental por ENAC bajo la norma UNE-EN ISO 17025.

Se realizará la medición anual de las emisiones de CO para todos los focos de combustión y los resultados se incluirán en el informe ambiental anual.

Todos los focos de emisión de la planta deberán disponer de sitios y secciones de medición conforme a la norma UNE-EN 15259, de acuerdo con lo establecido en el RD 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, y en la Orden Ministerial de 18 de octubre de 1976 de prevención y corrección de la contaminación atmosférica industrial

Se considerarán como no sistemáticos los focos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta. Los focos que utilizan más de un combustible se considerarán por separado en cada combustible.

Los focos no sistemáticos estarán exentos de realizar mediciones periódicas, aunque se deberá llevar un registro del número de arranques y las horas de funcionamiento.

Se adoptarán los procedimientos de dispersión más adecuados para que los contaminantes vertidos a la atmósfera, respetándose los niveles de emisión exigidos, se dispersen de forma que no rebase en el ambiente exterior los niveles de calidad previstos por la normativa vigente, teniéndose en cuenta los niveles de contaminación de fondo

Cualquier modificación relacionada con los límites y características de las emisiones atmosféricas que impliquen un cambio en su caracterización, nuevos focos de emisiones y/o cambios significativos en las emisiones habituales generadas por los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

Para las calderas de calefacción y agua caliente sanitaria, se aplica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).

B.4. CONTROLES DE EMISIONES.

B.4.1. Control interno de emisiones atmosféricas.

Los autocontroles serán realizados por el titular o por empresa externa contratada que tenga implantado alguno de los siguientes sistemas de calidad: UNE-EN ISO 17025 o UNE-EN-ISO 9000 o equivalente, y en vigor Registro de emisiones a la atmósfera.

La planta dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, que contemple lo establecido en el Art. 33 de la Orden de 18 de octubre de 1976, en el que se recogerán los resultados de los controles realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera.el certificado correspondiente.

Autocontroles en focos de proceso y combustión: El titular de la instalación realizará anualmente el autocontrol de los parámetros más significativos de las calderas y motores.

Se dispondrá igualmente de un registro de los focos de emisión considerados como no sistemáticos y el tiempo o porcentaje anual de funcionamiento de cada uno de ellos. En caso de cambio en su funcionamiento a sistemático, serán controlados mediante controles externos o reglamentarios por OCA con la periodicidad establecida.

B.4.2. Control externo de emisiones.

El número de mediciones a realizar en los controles externos por Organismo de Control Acreditado (OCA), será de 3 medidas de 1 hora de duración cada una de ellas a lo largo de un período de 8 h.

Los controles externos de las emisiones serán realizados a través de Organismo de Control Acreditado de acuerdo con las condiciones y periodicidad establecidas en las tablas de valores límite de emisión.

Se informará anualmente al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia sobre los cambios significativos en el tipo de combustible empleado, superación de valores límite de emisión o en el modo de explotación de la instalación.

El informe del Organismo de Control Acreditado se redactará teniendo en cuenta el condicionado de la autorización ambiental y codificación de focos. Además de los parámetros limitados, el informe deberá recoger:

- Régimen de operación de cada fuente generadora de emisiones.
- Régimen de operación durante la medición.
- Caudal de emisión.
- Velocidad de salida de gases.
- T.ª de salida de gases.
- Contenido en humedad de los gases.
- Contenido de oxígeno de los gases.
- N.º de horas de funcionamiento del proceso asociado al foco/año.
- Metodología de toma de muestras y análisis de los parámetros objeto de control.
- Estado de la conducción de la emisión.

Estos informes formarán parte del informe ambiental asociado al Plan de vigilancia ambiental recogido en el apartado de Control, Seguimiento y Vigilancia.

Las muestras analizadas deberán ser representativas de la emisión, debiendo ser tomadas en momentos en los que la carga es previsible que sea mayor, en consideración al funcionamiento de la instalación.

No es obligatorio el control externo reglamentario a través de OCA en los focos considerados como de emisión no sistemáticos: «aquellos en los que existan emisiones esporádicas con una frecuencia media inferior a 12 veces por año natural con una duración superior a una hora, o con cualquier frecuencia si la duración global de las emisiones es inferior al 5% del tiempo de funcionamiento de la planta.»

B.5. CUMPLIMIENTO DE LOS VALORES LÍMITE DE EMISIÓN.

Se considerará que se cumplen los VLE, si la media de las 3 medidas realizadas expresadas en las mismas condiciones en las que se define el VLE, es igual o inferior al VLE, y ninguna de las medidas individuales es superior a 1,4 veces el VLE. En los controles en que sea necesaria una única medida, el resultado debe ser inferior o igual al VLE.

Si se superara alguno de los VLE, en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, deberá presentar ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución.

En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa presentará nueva medida de los parámetros superados, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Si de la situación de superación de los VLEs pudieran derivarse incidentes en la calidad del aire del entorno, se podrán adoptar por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente las medidas cautelares que se estimen convenientes para que dichas circunstancias no se prolonguen en el tiempo.

B.6. METODOLOGÍA DE MEDICIONES.

Para la realización de los ensayos de los parámetros especificados en la autorización se emplearán las normas de referencia legal o técnicamente establecidas. En caso de llevar a cabo, procedimientos desarrollados internamente por el laboratorio, se deberá justificar convenientemente que los mismos están basados, igualmente, en las normas de referencia legal o técnicamente establecidas.

De cualquier modo, las normas de referencia serán siempre UNE-EN (o del Comité Europeo de Normalización, CEN), EPA, Standard Methods, o cualquier otro organismo reconocido. En cualquier caso, también podrá ser empleado alguno de los métodos especificados «Documento de orientación para la realización del EPER» o en el documento de referencia de los principios generales de monitorización (Documento BREF).

En el caso de no disponer de método de referencia en la normativa sectorial, se propone que la jerarquía para definir métodos de referencia sea la siguiente:

a) Métodos UNE equivalentes a normas EN. También se incluyen los métodos EN publicados, antes de ser publicados como norma UNE.

b) Métodos UNE equivalentes a normas ISO.

c) Métodos UNE, que no tengan equivalencia ni con norma EN ni con norma ISO.

d) Otros métodos internacionales.

e) Procedimientos internos admitidos por la Administración.

B.7. REGISTRO DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA.

El centro dispondrá de un registro adaptado a su gestión interna, en el que se recogerán los resultados de los controles internos y externos realizados en los focos de emisión y cualquier incidencia significativa relacionada con las emisiones a la atmósfera como la sustitución de los filtros u otros dispositivos equivalentes.

Se utilizarán los formatos y plataformas promovidos o aceptados por la Consejería competente en materia de medio ambiente (disponibles en https://medioambiente.jcyl.es/web/es/calidad-ambiental/guia-tecnica-sobre-monitorizacion.html).

Los registros y el plan de mantenimiento estarán a disposición de los inspectores de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en las inspecciones de control y seguimiento de la instalación.

Se contará con un plan de gestión integrado en el SGA dirigido a reducir las emisiones causadas en condiciones distintas a las normales de funcionamiento, incluidos periodos de arranques y paradas. Se incluirá un plan de mantenimiento preventivo específico y diseño adecuado de los sistemas que puedan tener un impacto en las emisiones a la atmósfera, y un registro del tipo y duración de las emisiones causadas por estas circunstancias, y en su caso, medidas correctoras aplicadas si fuera necesario.

B.8. RUIDO Y VIBRACIONES.

Los límites y las condiciones técnicas que se deben cumplir, en relación con las emisiones de ruido son las siguientes.

Los focos de emisión de ruido generados por las instalaciones son:

- La propia actividad (despiece de canales, elaboración de embutidos y matadero).
- Tránsito de vehículos.
- Torres de refrigeración.
- EDAR.
- Corrales.

Se mantendrá dentro de su sistema de gestión ambiental un plan de gestión de ruidos y planes de mantenimiento de los sistemas asociados a la minimización un programa de buenas prácticas, como parte del SGA, destinado a prevenir y minimizar las emisiones sonoras y vibraciones.

Se llevarán a cabo estas medidas, no limitativas, para minimizar las emisiones sonoras:

- La maquinaria y los motores se mantendrán en perfecto estado de puesta a punto, debiendo estar toda la maquinaria empleada homologada y cumplir la normativa existente sobre emisión de ruido.

- Todos los sistemas asociados a la minimización de la emisión de ruidos estarán incorporados al Plan de Mantenimiento que deberá ser correctamente cumplido y estar convenientemente registrado.

- En las naves donde opere maquinaria ruidosa se mantendrán las puertas cerradas.

- Cese de actividades ruidosas en horario nocturno.

- Incluir especificaciones sobre ruido en la compra de equipos.

- Se limitará la velocidad de los camiones, evitando aceleraciones y frenadas fuertes, lo que contribuirá a reducir al máximo los niveles sonoros producidos por la maquinaria móvil de obra.

NIVELES DE RUIDO

Durante el funcionamiento de la actividad no se sobrepasarán los niveles ruido en el ambiente exterior e interior que determina Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. En el ambiente exterior del recinto de la instalación no se sobrepasarán los siguientes valores:

Tipo de zona	*Índice acústico $L_{Aeq\ 5s}$ dB(A)**	*Niveles max. dB(A)*	
		Día (8 h–22 h)	*Noche (22 h–8 h)*
Tipo 4. Área ruidosa		65(*)	55(*)

(*) Cuando en el proceso de medición de un ruido se detecte la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia o ruido de carácter impulsivo se aplicará el LKeq,T

donde:

- El índice de ruido LKeq,T es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, (LAeq,T), corregido por la presencia de componentes tonales emergentes, componentes de baja frecuencia y ruido de carácter impulsivo, de conformidad con la expresión siguiente:

$$L_{Keq}, T = L_{Aeq,T} + K_t + k_f + K_i$$

donde:

- K_t es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes tonales emergentes, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- k_f es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq,T, para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de componentes de baja frecuencia, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- K_i es el parámetro de corrección asociado al índice LKeq, T para evaluar la molestia o los efectos nocivos por la presencia de ruido de carácter impulsivo, calculado por aplicación de la metodología descrita en el Anexo V.1;

- T= 5 segundos

Control externo de niveles de ruido

Cada dos años se deberá realizar una medición de ruido en el que se justificará el cumplimiento de los niveles de ruido en ambiente exterior, tanto diurno como nocturno. El número de puntos de medida será representativo de los niveles sonoros transmitidos por la instalación.

Se emitirá informe realizado por un Organismo de Control Acreditado describiendo la relación de las medidas adoptadas por la empresa para reducir o minimizar las emisiones de ruido, incluyendo los resultados de las mediciones realizadas, régimen de operación durante el control, fecha y hora de la medición

La superación de los valores límite de emisión de ruidos deberá ser comunicada en el plazo de quince días desde que la empresa tenga conocimiento de este hecho, presentando ante el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia, un informe en el que se expliquen las causas que originaron dicha superación y en su caso, las medidas correctoras que se han decidido adoptar, con plazo concreto para su ejecución. En todo caso en el plazo de un mes, a contar desde que se corrijan las causas de la superación o se implementen las medidas correctoras necesarias, la empresa realizará una nueva medición de ruido en aquellos puntos de muestro y en la franja horaria en la que se produjo la superación de los VLE, debiendo presentar de forma inmediata dichos resultados en el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 23 de octubre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-06112026-215-41